

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2026

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון – גביית חובות עבור רשות המים הארצית),
התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1 1. בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) בהגדרה "גוף ציבורי", בפסקה (3), בסופה יבוא "רשות המים הארצית, כהגדרתה בחוק המים, התשי"ט–1959²";

(2) בהגדרה "חוב", בסופו יבוא:

"(18) סכום שיש לשלמו לרשות המים הארצית, בהתאם להוראות חוק המים, התשי"ט–1959."

תיקון סעיף 12 2. בסעיף 12 לחוק העיקרי –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "גביה בעבור קרן, תאגיד, רשות מקומית, ועדה מקומית, רשות המים הארצית או הסניגוריה הציבורית";

(2) בסעיף קטן (א), במקום "שנגבו בעבור קרן, תאגיד, רשות מקומית או ועדה מקומית, לפי הוראות חוק זה, יועברו לקרן, לתאגיד, לרשות מקומית או לוועדה המקומית" יבוא "שנגבו בעבור קרן, תאגיד, רשות מקומית, ועדה מקומית או רשות המים הארצית לפי הוראות חוק זה, יועברו לקרן, לתאגיד, לרשות מקומית, לוועדה המקומית או לרשות המים הארצית."

דבריו הסבר

בהתאם לסעיפים 33א ו-48 לחוק המים, התשי"ט–1959 (כפי שתוקנו בחוק המים, בתיקון מס' 27 משנת התשע"ז–2017), הוטלה האחריות לגביית היטלי הפקה על מקורות חברת המים בע"מ בתפקידה כרשות המים הארצית. לאור העובדה שהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות טיפל בעבר בגביית חובות

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.
² ס"ח התשי"ט, עמ' 58.

אלה עבור אוצר המדינה (אשר היה אחראי לגבייתם עובר לתיקון 27), ובמטרה לייעל את הגבייה מוצע בהצעת החוק כי ניתן יהיה לאפשר למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לגבות חובות גם עבור רשות המיס הארצית.

פקודת המסים (גבייה) מעניקה לחברת מקורות בתפקידה כרשות המיס הארצית, סמכויות מרחיקות לכת שפגיעתן בפרט קשה. ברבות השנים, הושמעה ביקורת נוקבת נגד השימוש בהליך הגבייה המינהלי לפי הפקודה מצד גורמים רבים לרבות בתי המשפט, חברי הכנסת, לשכת עורכי הדין, האקדמיה ועוד. כחלק מהמהלך לביטול פקודת המסים (גבייה) ולמצער צמצום הגופים המשתמשים בה, יש לאפשר לרשות האכיפה והגבייה, ובפרט למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, שהוכיחו את יעילותם בגבייה, לגבות חובות של חברת מקורות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1048/24).

הצעת החוק זהה לפ/1048/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)